

Jun 2025. Issue 197

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



Where Is Grace Chang?

03 ... 코페르니쿠스적 전환 — 다정함의 시대를 위하여



생각과 현실

06 ... 외국환거래법 위반, 기업만 탓할 것인가?



최신 관세 판례 분석

09 ... 수출자에게 지급한 무상수리용 부품 가격을 간접지급금액으로 보아
수입물품의 과세가격에 가산하여 관세 등을 부과한 처분의 당부여
부



논리로 푸는 HS 사례

12 ... [조끼(웨이트코트) 품목분류]



Global Customs Insight

14 ... 인도의 PC, 노트북(HS 8471) 수입 제한 조치, 한국 기업의 충분한
준비 필요



FTA 및 수출입 실무 안내

17 ... 수출입 신고시 자주 놓치는 유형



관세무역개정 내용과 의견

20 ... 「수출 및 반송통관에 관한 고시」 개정(안) 행정예고

장 승 희
대표 관세사

“
타인에게 분노하는 일은 쉽습니다. 그러나
자신의 감정을 정제하고, 타인을 감싸 안으며
자기 내면에서 싸움을 시작하는 사람들이
진정으로 세상을 바꿉니다.
”



‘이동약자’를 아시나요?

장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 사람, 어린이 등, 일상생활 속에서 이동에 불편을 느끼는 사람들을 말합니다. 대한민국 인구 5,100만 명 중 30%가 넘는 이들이 이동약자임에도 불구하고, 여전히 많은 이들에게 낯선 단어입니다.

이들을 위한 소셜 그룹 ‘계단뿌셔클럽’이 있습니다. ‘뿌셔’라는 도전적이고 직설적인 표현 때문에 오해를 살 수 있지만, 이 모임은 노조나 투쟁 단체가 아닙니다. 오히려 ‘계뿌클’이라는 별칭으로도 불리는 이 공동체는 이동약자와 그 친구들에게 선한 정보와 따뜻한 연대를 제공하기 위해 만들어졌습니다. 전투적인 이름과 달리, 이 모임의 핵심 가치는 바로 ‘다정함’입니다.

이번 달 생각과 현실은 ‘외국환거래법 위반, 기업만 탓할 것인가?’입니다. 최신 관세 판례 분석은 ‘관세법 제269조 제2항 제1호의 처벌조항 중 ‘세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자’의 의미 및 이때 실질적인 수입행위자인지를 판단할 때 고려하여야 할 사항’이며, 논리로 푸는 HS 사례는 ‘[조끼(웨이트코트) 품목분류]’입니다. 또한 Global Customs Insight는 ‘인도의 PC, 노트북(HS 8471) 수입 제한 조치, 한국 기업의 충분한 준비 필요’이며, FTA 수출입 실무 안내는 ‘수출입 신고시 자주 놓치는 유형’, 관세무역개정 내용과 의견은 ‘수출 및 반송통관에 관한 고시」 개정(안) 행정예고’입니다.

다정함은 타인의 감정을 섬세하게 인식하고, 친절하고 부드럽게 반응하며, 애정과 관심을 표현하는 태도입니다. 단순한 친절을 넘어, 공감과 배려를 실천하는 삶의 방식입니다. 경쟁보다는 협력, 비난보다는 격려를 통해 신뢰를 쌓아가는 관계의 뿌리입니다. 그리고 신뢰가 깊어질수록, 공동체는 실수나 상처를 회복할 수 있는 더 큰 탄력을 얻게 됩니다.

다정함은 인간 사이에만 머무르지 않습니다. 식물과 동물도 다정함을 알아봅니다.

"음악과 다정한 대화를 들려준 식물이 더 건강하게 자란다"는 연구 결과가 있고, 부드러운 말투와 손길이 반려동물의 스트레스를 낮춘다는 과학적 증거도 있습니다. '토끼효과'라는 실험은, 고지방 사료를 먹은 토끼들 중 다정하게 돌봄 받은 그룹의 혈관에 60%나 적은 지방이 쌓였다는 사실을 보여줍니다.

'계뿌클'이라는 이름이 왜 전투적으로 들리는지, 그 아픔을 상상해봅니다. 친구들과 식당에 가고 싶고, 가족과 카페에 가고 싶은 사람들. 그러나 **그들에게 이동의 시작은 항상 '접근성 검색'이라는 피로한 절차로 시작**됩니다. "이동을 준비하다 지치고 싶지 않아요."라는 외침은 사회의 무심함을 고발합니다.

우리는 얼마나 주관적이고 이기적인 시선으로 거리를 보았을까요? 경사로를 빙빙 돌아가는 이동약자의 모습이 보이지 않은 채, 성큼성큼 계단을 오르며 '편리함'을 당연히 누리던 우리는, 그 구조물이 **누군가에게는 절망과 단절의 상징**이 될 수 있다는 사실을 잊고 있었습니다.

고대 문명의 왕들은 '높이'를 신성시했습니다. 신에 가까워지기 위해 올라가던 계단은 권력의 상징이었습니다. 그 시절에 이동약자를 위한 배려는 없었습니다. 오늘날에도 **여전히 많은 공간이 '위로 향하는 권력'의 구조** 속에 머물러 있습니다.

부드러운 말투, 타인을 배려하는 태도, 공감과 이해의 태도를 '비효율'이라 여기고, 경쟁에서 밀릴 수 있는 성향으로 간주하는 이들이 있습니다. 차갑고 냉정해야 강하다고 믿으며, 마치 스스로 왕이 되려는 듯 굳건하게 무장하고 살아갑니다.

그러나 **진정한 다정함은 타인의 고통 속으로 조심스럽게 발을 들이는 용기**이며, 복잡하고 날카로운 세상 속에서 자신을 무장 해제하는 강단입니다. 그것은 단순한 감정이 아닌, 깊은 자기 확신에서 비롯된 실천입니다.

"앞새에 이는 바람에도 괴로워했던" 시인 윤동주는 **연약한 존재에 대한 연민과, 그것을 지키지 못한 부끄러움 속에서도 자신만의 방식으로 어두운 시대를 살아낸 용기** 있는 사람이었습니다.

다정함과 순결함, 고뇌와 저항이 깃든 그의 시는 오늘날에도 우리에게 묻습니다. "너는 지금, 한 점 부끄럼 없이 살고 있는가?"

대선이 끝났습니다. 극심한 갈등과 비난으로 갈라졌던 시간이 지나고, 새로운 대통령이 선출되었습니다. 그러나, 득표율 49.4%는 절반의 지지를 의미합니다. 나머지 절반의 국민이 있음을 기억해야 합니다. 지금 필요한 것은 **코페르니쿠스적 전환(Copernican Revolution)**입니다. 지구가 우주의 중심이라는 수천 년의 믿음에서 벗어나 새로운 질서를 받아들였듯, 우리 사회도 이제는 **비난과 분열이 아닌, 다정함이 중심이 되는 패러다임으로 전환**되어야 합니다. 경쟁보다는 협력, 비난보다는 공감과 협력이 쌓여가야 합니다

타인에게 분노하는 일은 쉽습니다. 그러나 **자신의 감정을 정제하고, 타인을 감싸 안으며 자기 내면에서 싸움을 시작하는 사람들이 진정으로 세상을 바꿉니다.**

다정함은 단단하고 용감한 사람만이 가질 수 있는 덕성입니다.

그리고 다정함은 세상을 변화시키는 조용하지만 강력한 증언입니다.

이제 우리 모두가 다정함의 증인이 되어야 합니다.

감사합니다.

*계단뿌셔클럽. [계단뿌셔클럽](#)

**김민섭. (2022.11.19). 다정함, 무정도 유정도 아닌. <https://www.khan.co.kr/article/202211190300045>>

신한관세법인
장승희 *Seunghee Chang*



생각과 현실

외국환거래법 위반, 기업만 탓할 것인가?

직원이 상계신고를 아는지 확인하고, 당국은 불필요한 절차부터 정비해야 한다

1. 외국환거래법 준수 점검 강화, 그러나 기업만의 책임일까

2025년 들어 외국환거래법 준수를 위한 세관조사 및 외환검사가 점차 강화되고 있다. 조사 과정에서는 건당 미화 5,000달러 초과 지급시 상계, 제3자 지급, 외국환은행을 통하지 않은 미화 1만 달러 초과 지급, 수입대금 중 2만 달러 초과 금액에 대한 1년 이상 물품 미수령, 수출대금 중 5만 달러 초과 금액에 대한 1년 이상 선적 지연 등 다양한 외환거래에 대한 신고 여부가 중점적으로 확인된다.

뿐만 아니라, 해외 법인 설립, 외화 차입, 본사 외화 계정 개설, 국외 부동산 취득, 외국 지사 설립, 외국회사 채무보증, 해외 원화 차입 등 자본거래와 관련된 사항도 외국환거래법 준수 여부가 면밀히 검토되고 있다.



서 영 진

부대표/관세사
wedn8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

그러나 실제 업무 현장에서는 외환거래 실무를 담당하는 회계·자금부서가 법령을 충분히 숙지하지 못한 채 업무를 수행하고 있으며, 상계나 제 3 자 지급 등 실질적인 외환거래가 발생하는 현업 부서에서도 관련 절차에 대한 이해가 부족한 경우가 많다.

외국환거래법은 외국환은행장, 한국은행장, 금융감독원, 세관, 국세청 등 다양한 기관에 권한이 위임되어 있어, 기업 입장에서는 신고 및 확인 과정이 복잡하게 느껴질 수밖에 없다. 외국환거래법은 실체적 위법보다는 절차 위반을 문제 삼는 법임에도 불구하고, 과태료 부과나 형사처벌로 이어지는 사례가 적지 않다. 대다수 위반은 고의가 아니라 복잡한 절차와 해석 차이에서 비롯된 '무지에 의한 실수'인 경우가 많다는 점을 간과해서는 안 된다.

2. 외국환업무 담당 은행의 책임, 간과되어서는 안 된다

수출 중심 국가인 우리나라에서 외국환거래법, 관세법, HS 품목분류 등은 대학에서조차 제대로 교육되지 않기 때문에, 기업 실무자들이 이러한 법령을 충분히 이해하지 못한 채 업무에 투입되는 경우가 많다.

외국환은행장은 고객의 외환 지급·수령, 상계신고, 상호계산신고, 자본거래신고 등을 위임받아 처리하고 있으나, 실제 은행 창구 담당자들 역시 외국환거래법에 대한 관심이나 숙련도가 부족하다는 지적이 있다.

기업은 통상 외환거래를 위해 시중은행 외환창구를 방문하고, 인보이스, 수출입면장 등 관련 서류를 제시하여 송금 또는 수령을 요청하게 된다. 이때 외환창구 담당자는 관련 서류를 검토하고 거래를 처리하므로, 실질적으로 가장 가까운 위치에서 외환거래 절차를 안내할 수 있는 주체다. 그럼에도 불구하고, 기업이 반복적으로 외환창구를 방문하면서도 법 위반이 발생한다면, 이는 법령의 난해함뿐 아니라 은행 측의 안내 부족 또한 원인 중 하나로 볼 수 있다.

특히, 외환거래 시 상계 처리, 지급방법 변경 신고, 상호계산 시 대차기신고 및 결산보고, 자본거래 신고 및 사후관리 등은 창구 담당자가 정교하게 안내해야 할 핵심 절차다. 단순히 외화 금액의 정확성만을 중시하고 절차적 요건에는 소홀하다면, 위임기관으로서의 책무를 다했다고 보기 어렵다.

지금까지 외국환거래법 위반에 따른 제재는 주로 기업에 집중되었고, 은행은 위임업무 수행기관이라는 이유로 실질적인 책임을 지지 않아왔다. 그러나 이는 제도적 불균형이라 할 수 있다. 특히 예대마진을 통해 2025 년 1 분기에만 5 조 원 넘는 이익을 거둔 시중은행이 주요 고객인 기업에 대한 실무 안내를 소홀히 했다면, 그 책임에서 자유로울 수 없다.

3. 절차적 위반에 실질적 해악이 없다면 제재는 재고되어야 한다

2023 년 말 기획재정부 외환제도과는 상호계산 절차와 관련하여 “상호계산을 신청하는 자”와 “실시하는 자”를 동일하게 해석하였다. 그러나 많은 기업과 은행은 신청과 실시의 개념이 명확히 다르다고 보았고, 실무적으로도 그에 따라 운용되어 왔다. 그럼에도 외환제도과는 이와 다른 유권해석을 유지했고, 외국환은행은 이에 대해 별다른 이견을 표하지 않았다.

상호계산 계정을 운용 중인 기업이 특정 월에 외환거래가 없어 상호계산을 실제로 실시하지 않은 경우에도, 결산보고서를 제출하지 않았다는 이유로 과태료가 부과되는 사례가 발생했다. 외환거래가 없으면 외환거래법의 적용 대상이 아님에도 불구하고, ‘거래 없음’을 따로 보고하지 않았다는 이유만으로 제재를 받는 것은 과도한 행정해석의 전형이라 할 수 있다.

거래가 없음을 매월 보고하라는 요구는, 마치 식당 주인에게 “오늘 손님이 없었다”는 사실을 매일 관청에 보고하라고 요구하는 것과 같다. 외국환은행은 거래 유무를 누구보다 잘 알고 있음에도 불구하고, 별도 보고가 없었다는 이유로 한 기업에 9 억원의 과태료가 부과되는 현실은 납득하기 어렵다.

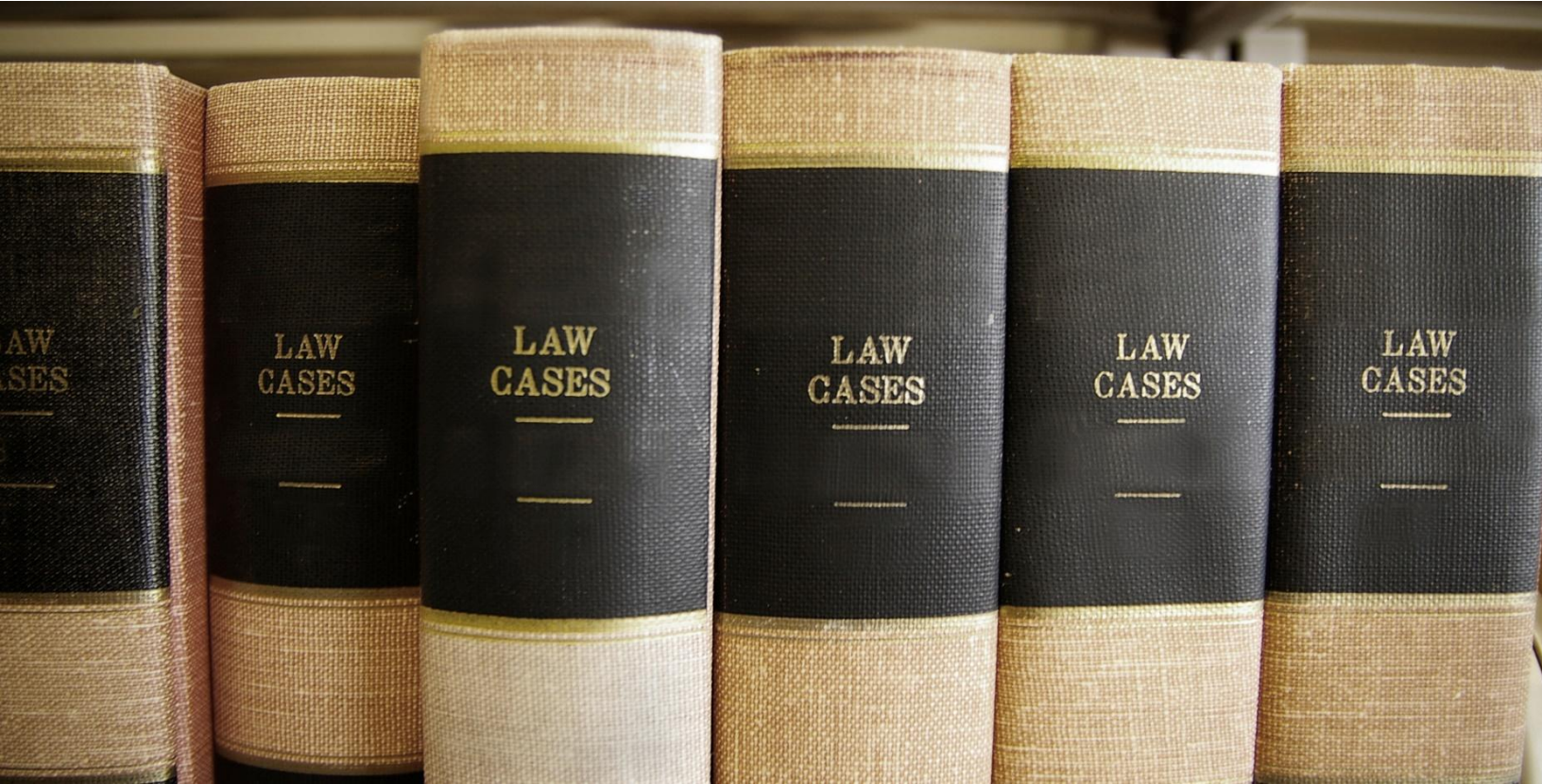
법경제학자 리처드 포스너는 절차 위반이 사회적 비용이나 해악으로 이어지지 않는다면 굳이 제재할 필요가 없다고 보았고, 법학자 H.L.A. 하트 또한 형벌은 최소한의 해악을 전제로 정당화되어야 한다고 보았다. 이러한 입장에 비추어볼 때, 단순 절차 미이행에 대한 과도한 제재는 제고가 필요하다.

4. 외국환거래법, 절차 간소화와 명확한 책임 분담이 필요하다

외국환거래법 위반은 고의적인 사례보다는, 복잡한 절차와 해석의 어려움, 그리고 외국환업무를 담당하는 은행 측의 안내 부족이 원인이 되는 경우가 많다. 절차 준수 자체가 실익을 가져오지 않는 조항도 많아, 행정력 낭비만 초래하는 규정들은 개선이 필요하다.

현행 외국환거래법과 그 시행령·시행규칙·규정은 조문 간 체계적 연결성이 부족하고, 연혁에 기초하지 않은 임의적 해석도 빈번하다. 향후 법령을 기업 및 개인의 외환업무와 외국환취급기관의 업무로 이원화하고, 법령 체계를 보다 직관적으로 재편하여 국민이 쉽게 이해하고 준수할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

전자상거래, 가상화폐 등 새로운 형태의 국제거래가 늘어나는 시대에, 기존의 복잡한 절차법이 그대로 유지된다면 억울하게 고액의 과태료를 부과받는 기업은 계속 늘어날 수밖에 없다. 보다 명확하고 실효성 있는 법령 정비가 시급하다.



최신 관세 판례 분석

수출자에게 지급한 무상수리용 부품 가격을 간접지급금액으로 보아 수입물품의 과세가격에 가산하여 관세 등을 부과한 처분의 당부여부

1. 쟁점

청구법인이 딜러사에게 지급한 무상수리용 부품 가격이 관세법상 수출자에게 간접적으로 지급한 것(간접지급금액)으로 보아야 하는지, 그리하여 해당 금액이 수입물품의 과세가격에 가산되어야 하는지에 대한 검토가 필요하다.



이 우 술

관세사

wslee@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 사실관계

청구법인은 일본 A사로부터 자동차(쟁점물품)를 수입하여 국내 딜러사에 판매하였고, 해당 차량이 하자보증 기간 중 하자 발생 시 딜러사가 이를 무상 수리하였다. 수리에 사용된 부품은 딜러사가 청구법인으로부터 유상으로 구매한 뒤, 무상수리 후 그 비용(부품비 + 공임)을 청구법인에 청구하였고, 청구법인은 다시 이 비용 중 일부(수입원가 + 공임 등)를 수출자에게 청구하였다.

청구법인이 딜러사에 지급한 비용과 수출자로부터 회수한 금액 사이의 차액(쟁점금원)은 청구법인의 유상판매시 발생한 이익이었고, 무상수리 시 이익을 소급하여 소멸시키는 구조였다. 관세청은 이 차액이 간접지급금액으로 보아 수입자동차의 과세가격에 가산해야 한다고 판단하고 관세 등을 부과하였다.

3. 판결요지

심판원은 아래와 같은 이유로 청구법인의 손을 들어주었다:

- (1) 쟁점금원은 수출자에게 간접적으로 지급된 금액이 아니며,
- (2) 딜러사에게 지급한 비용은 청구법인이 당초 유상판매로 얻은 이익을 무상수리로 소급 소멸시키는 효과에 불과하며,
- (3) 수입 당시 과세가격에 가산될 만큼 거래조건상 확정된 하자보증비용 또는 할인의 증거가 없고,
- (4) 하자보증 책임은 수출자에게 있으며, 수입자(청구법인) 또는 딜러사에게 실질적인 추가 손익이 발생하지 않았음.
- (5) 따라서 처분청의 간접지급금액으로 보아 관세 등을 가산 부과한 처분은 위법하므로 취소함.

4. 해설

이 사건은 "하자보증 수리비용의 부담 구조"가 수입물품의 과세가격에 어떤 영향을 미치는지를 판단하는 데 있어 중요한 기준을 제시하였다고 할 수 있다.

과세당국은 무상수리 시 청구법인이 딜러사에게 유상으로 부품을 판매한 이후 이익을 소급 소멸시킨 부분을 "판매자의 의무를 수입자가 대납한 것"으로 보아 간접지급금액으로 간주하였다. 그러나 심판원은 다음과 같은 점을 근거로 이를 기각하였다

- (1) 간접지급금액은 수입자가 수출자에게 직접 또는 간접적으로 지급한 금액이어야 하고,
 - (2) 수입 당시 확정 가능한 조건이어야 하며,
 - (3) 본 건은 사후 발생한 비용이고, 구조적으로 단지 유상판매 이익을 사후에 소멸시킨 것에 불과.
- 이는 하자보증 비용이 과세가격에 포함되기 위해서는 계약 또는 거래 조건상 사전에 확정된 의무라는 점이 필요함을 분명히 한 판례이다.

5. 논평

이 판례는 관세평가 실무에서 하자보증비용의 과세가격 포함 여부를 판단하는 데 있어 실질적 손익의 발생 여부와 계약상 의무 이행 구조를 중심으로 접근해야 함을 시사한다.

관세청은 간접지급금액 개념을 확장 해석하여 딜러사에 지급한 하자보증 보전액과 수출자로부터 받은 보전액의 차액까지 과세가격에 포함시키려 하였으나, 심판원은 실질적인 거래조건, 하자보증 책임의 주체, 그리고 과세가격 결정의 시점을 기준으로 명확히 구분하였다.

특히 본 사건은 "간접지급금액 = 수출자에게 지급된 실질적 금전적 가치"라는 원칙을 강조하며, 사후 정산 구조에서 발생하는 차액이 과세가격에 가산되지 않음을 확인하였다.

앞으로 유사한 무상보증 수리비 정산 구조를 갖는 거래에서도, 수입자가 수출자에게 금전적 이익을 제공하는 구조가 아닌 한, 과세가격에 포함시키기 어렵다는 점을 명확히 한 사례라고 볼 수 있다.



논리로 푸는 HS 사례

[조끼(웨이트코트) 품목분류]

1. 개요

간절기 옷으로 조끼형태의 옷을 많이 입음에 따라 품목분류 관점에서 조끼(웨이트코트)의 분류기준에 대해 알아보하고자 합니다.

2. 물품 설명

- 재질 : 합성섬유(폴리에스터 100%) 직물로 만든 형광 노란색계의 조끼로서 내부에 충전재를 넣고 패딩처리한 의류
- 형태 : 전면이 슬라이드 파스너로 완전 개폐되며 앞·뒷면에 부분적으로 반사띠가 봉제되어 있으며 양쪽 가슴부분과 허리부분에 주머니가 있음
- 용도 : 건설/산업현장에서 작업시 착용하는 보조 의류



조원희

관세사

jwna@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

3. 결정사유

관세율표 제 6202 호에 "여성용이나 소녀용 오버코트(overcoat)·카코트(car-coat)·케이프(cape)·클록(cloak)·아노락(anorak)(스키재킷을 포함한다)·윈드치터(wind-cheater)·윈드재킷(wind-jacket)과 이와 유사한 의류(제 6204 호의 것은 제외한다)"를 분류되며, 소호 제 6202.40 호에 "인조섬유로 만든 것"을 세분류하고 있습니다.

같은 호(제 6101 호 준용) HS 해설서에 "일반적으로 기후에 대비한 보호용으로 다른 의류 위에 입는다는 점이 특징이다. 이 호에는 다음의 것을 포함한다...(중략)...파카·패드를 넣은 웨이스트코트(waistcoat)"라고 설명하고 있습니다.

관세율표 제 62 류 주 제 9 호에 "이 류의 의류로서 전면 부분이 원편이 오른편 위로 잠기도록 디자인되어 있는 물품은 남성용이나 소년용 의류로 보며, 오른편이 원편 위로 잠기도록 디자인되어 있는 물품은 여성용이나 소녀용 의류로 본다. 해당 의류의 재단법이 남성용이나 여성용으로 디자인되어 있음을 명백히 가리킬 경우에는 이 규정을 적용하지 않는다. 남성용이나 소년용 의류인지, 여성용이나 소녀용 의류인지를 판별할 수 없는 의류는 여성용이나 소녀용 의류에 해당하는 호로 분류한다."라고 규정하고 있으므로 본 물품은 여성용이 해당하는 호에 분류하여야 합니다.

따라서, 본 물품은 내부에 충전재를 넣은 합성섬유(폴리에스터)제 조끼이므로 관세율표의 해석에 관한 통칙 제 1 호 및 제 6 호에 따라 제 6202.40-1090 호에 분류합니다.

4. 결정에 대한 의견

조끼(웨이스트코트)의 경우 외투 또는 기타 의류로 분류되는 경우가 있습니다. 이 때 패딩처리 되어외투로 입을 수 있는 웨이스트 코트는 방한용 외투로 분류되어 제 6101 호~제 6102 호 또는 제 6201 호~제 6202 호로 분류됩니다. 반면 패딩처리가 되지 않은 웨이스트코트의 경우 기타의류로 보아 방한용 외투가 아닌 다른 호로 분류되기도 합니다. 호의 해설에 따라 방한용 외투로 분류하기 위해서는 패드 유무가 중요하오니 품목분류시 이 점 유의바랍니다.



Global Customs Insight

인도의 PC, 노트북(HS 8471) 수입 제한 조치, 한국 기업의 충분한 준비 필요

인도는 최근 몇 년간 전자제품 수입을 제한하는 정책을 단계적으로 추진해왔다. 2023년 11월 1일부터 인도 상공부 산하 대외무역총국(DGFT)은 노트북, 태블릿, 데스크탑 PC 등 HS Code 8471 범주에 속하는 7개 품목을 '수입 제한 품목'으로 지정하고, 수입 시 '사전 허가제(라이선스)'를 의무화했다. 이러한 조치는 단순한 수입 규제 그 이상이다. 인도 정부의 산업정책 방향, 무역수지 관리 전략, 보안 이슈 등 다양한 배경이 복합적으로 얹혀 있으며, 이에 따른 한국 수출기업의 대응 필요성도 커지고 있다.



안 정 호

관세사

jhahn@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

1. 인도 정부의 Make in India 정책

인도 정부는 전자제품을 포함한 제조업 전반의 자립도를 높이기 위해 'Make in India' 정책을 적극 추진해왔다. 2021년부터는 이를 뒷받침하기 위해 생산연계인센티브(PLI, Production-Linked Incentive) 제도를 도입, IT 하드웨어 분야에 대해 향후 6년간 20억 달러 이상의 인센티브를 제공하며 글로벌 기업의 현지 생산 유치를 본격화하고 있다.

HS Code 8471 품목은 이러한 전략의 핵심 타겟이다. 인도는 해당 품목의 주요 수입국인 중국(54%), 싱가포르(16%), 홍콩(9%)에 대한 의존도를 줄이고, 자국 내 생산기반을 구축함으로써 전자산업의 전략적 자립을 노리고 있다.

2. 보안 이슈와 무역수지까지 복합적 동기 작용

전자기기 수입 제한 조치는 산업 보호에만 국한되지 않는다. 인도 내 인터넷 보급률이 확대되면서 외국산 IT 기기를 통한 개인정보 유출과 사이버 위협 가능성이 증가했고, 이에 따라 보안 이슈도 정책 배경으로 부각되었다.

또한, 인도는 2022~2023 회계연도 기준 전자제품 수입 규모가 696억 달러, 수출은 253억 달러로 무역수지 적자 구조가 고착화되고 있다. 전 상공부 장관 아자이 두아는 "수출이 늘지 않으면 인도의 경상수지 개선은 어렵다"고 지적하며, 이번 조치가 거시경제 측면에서도 전략적 선택임을 강조한 바 있다.

3. 한국 기업에겐 보이지 않는 벽

표면적으로 한국의 인도 수출에서 HS Code 8471 품목의 비중은 아직 높지 않다. 2022~23년 기준 한국산 제품은 0.3% 수준에 그쳤다. 그러나 그만큼 시장 확대 가능성도 크고, 동시에 새로운 비관세 장벽의 영향도 받을 가능성이 높다. 문제는 해당 제도가 2023년부터 시행됐음에도 불구하고, 여전히 많은 우리 기업들이 제도에 대한 인지도나 대응이 미흡하다는 점이다. 특히 이미 수출한 설비의 전용 PC(설비 구동을 위한 전용 소프트웨어 탑재)를 수출하는 경우가 잦는데, 한국의 수출자 및 현지의 수입자 또한 인도의 수입제한 조치에 대한 인지가 부족한 상황이다. 이에 따라 현지 수입 라이선스 미확보로 인한 통관 지연, 제품 반송, 현지 유통 차질 등의 애로사항을 호소하고 있다.

4. 예외 조항과 대응 전략

제 8471 호 제품 수입 제한 적용과 관련하여 면제되는 예외 항목도 명확히 규정되어 있다. 주요 면제 대상은 다음과 같다:

- ① 전자상거래를 통해 자가사용 목적으로 수량 1 개를 수입하거나,
- ② R&D, 테스트, 벤치마킹, 제품개발 목적으로 화물 1 건당 최대 20 개 내에서 수입하거나
- ③ 기존에 수입한 물품에대한 수리, 반품, 교체용 수입이거나, 해외에서 수리후 재수입하거나
- ④ 노트북, 태블릿 등이 자본재의 필수구성요소인 경우

4	i. Import of Laptops, Tablets, All-in-one Personal Computers, and Ultra small form factor Computers and Servers falling under HSN 8471 shall be 'Restricted' and their import would be allowed against a valid Licence for Restricted Imports. ii. The said Restriction shall not be applicable to Imports under Baggage Rules, as amended from time to time. iii. Exemption from Import Licencing requirements is provided for Import of 1 Laptop, Tablet, All-in-one Personal Computer, or Ultra small form factor Computer, including those purchased from e-commerce portals, through post or courier. Imports shall be subject to payment of duty as applicable. iv. Exemption from import authorisation is provided up to 20 items per consignment for R&D, Testing, Benchmarking and Evaluation, Product Development purposes. Exemption is further provided for import for repair and/or return and/or replacement of IT Hardware sold earlier as well as re-import of such items repaired abroad on self-certification basis. v. In reference to para 2.28 of the FTP regarding re-import of goods repaired abroad, licence for Restricted Imports shall not be required for repair and return of said items. vi. Laptops, Tablets, All-in-one Personal Computers, and Ultra small form factor Computers and Servers which are an essential part of a Capital Good shall be exempted from the import licencing requirements. vii. IT hardware restricted for Import vide Notification 23/2023 dated 03.08.2023 which are manufactured in Special Economic Zones (SEZ) may be imported into Domestic Tariff Area (DTA) without an Import Authorization, on payment of applicable duties (if any). Activities such as re-packing, labelling, refurbishing, testing, and calibration alone within the SEZ are not considered as manufacturing for the purpose of availing this exemption from Import Authorization. viii. Private entities importing the said IT Hardware for supply to – a. Central Government or agencies, undertakings owned and controlled by the Central Government, for Defence or Security purposes; b. State Government for Security purposes;	23/2023 dated 03.08.2023, 38/2023	19/10/2023
---	--	-----------------------------------	------------

기업 차원의 정규 수출을 위해서는 여전히 정부의 수입 승인(라이선스) 확보가 필수적이다.

따라서 한국 기업들은 ① 수입 라이선스 사전 신청 절차 확보, ② 인도 DGFT 의 시스템에 대한 이해 및 행정 대응 체계 구축, ③ 현지 에이전트 또는 파트너사와의 협력 필요, ④ 인도 내 제조기반이 있는 파트너 기업과의 협력 등 같은 전략적 대응이 요구되며, 수입 라이선스 면제 대상에 해당하는 경우 해당 규정을 적극 활용하는 것 또한 필요하다.



FTA 및 수출입 실무 안내

수출입 신고시 자주 놓치는 유형

수출입 실무자가 신고를 하는 과정에서 자주 틀리는 유형에 대하여 살펴보고 정확한 신고방법을 몇 가지 사례를 통해 설명하고자 한다.

1. 유환. 무환물품이 혼재되는 수출신고

수출신고시 유환물품과 무환물품이 함께 수출되어 한 신고서로 작성을 하는 경우에는 업무 입문자의 경우 정확한 신고방법을 인지하지 못하는 경우가 발생한다. 신고요령에 대해서 관세청 지침을 소개하고자 한다.



오 규 태

지사장/관세사
ktoh@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

기재지침

- 무환물품(대금지급이 수반되지 않는 물품)은 해당 모델. 규격에 "free of charge(가격 포함)"라고 기재하고 수량(수량 포함)에 실제 수량을 기재한 후, 단가 및 금액에는 0원으로 기재
- 무환물품의 금액은 결제금액에는 포함시키지 않고 신고가격(FOB) 및 총신고가격(FOB)에는 포함하여 기재

기재예시

- 유환물품과 무환물품이 혼재되어 있는 경우, 무환물품은 모델. 규격을 달리 하여 맨

②6모델 · 규격	②7성분	②8수량	②9단가(USD)	③0금액(USD)
PB-EC4-9/10ED-N	-	5	50	250
PB-EC4-9/10ED-Q		5	50	250
PB-EC4-9/10ED-K (free of charge, USD100)	-	2	0	0
③2순중량		③3수량	③4신고가격(FOB)	\$ 600 ₩ 558,000
④0총포장갯수		④1총신고가격 (FOB)		\$ 600 ₩ 558,000
④2운임(₩)		④3보험료(₩)	④4결제금액	FOB-USD-500

※ 환율 930원, 무환물품의 단가 50\$ 인 경우 예시(1란으로 구성된 신고서)
마지막 모델. 규격에 기재

2. 수입신고 분할 통관시 가격신고 누락

수입실무 과정에서 수입자의 요청에 의해 전체 화물 중 일부만 먼저 통관을 하는 경우가 있다. 이 경우 놓치는 것중 하나가 가격신고서 작성이다. 관세법 시행규칙 제2조의 가격신고서 생략규정은 아래와 같이 규정하고 있으나 제8호의 단서에서 분할하여 수입되는 물품은 제외한다고 규정하고 있기 때문에 가령 분할 통관의 품목이 1만불 이하라 하더라도 반드시 가격신고서를 전송하고 수입신고를 진행하여야 한다.

관세법시행규칙

제2조(가격신고의 생략)

- ①법 제27조제3항의 규정에 따라 가격신고를 생략할 수 있는 물품은 다음 각 호와 같다.

1. 정부 또는 지방자치단체가 수입하는 물품
2. 정부조달물품
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 수입하는 물품
4. 관세 및 내국세등이 부과되지 않는 물품
5. 방위산업용 기계와 그 부분품 및 원재료로 수입하는 물품. 다만, 해당 물품과 관련된 중앙행정기관의 장의 수입확인 또는 수입추천을 받은 물품에 한정한다.
6. 수출용 원재료
7. 「특정연구기관 육성법」의 규정에 의한 특정연구기관이 수입하는 물품
8. 과세가격이 **미화 1만불 이하인 물품. 다만,** 개별소비세, 주세, 교통·에너지·환경세가 부과되는 물품과 **분할하여 수입되는 물품은 제외한다.**
9. 종량세 적용물품. 다만, 종량세와 종가세 중 높은 세액 또는 높은 세율을 선택하여 적용해야 하는 물품의 경우에는 제외한다.
10. 법 제37조제1항제3호에 따른 과세가격 결정방법의 사전심사 결과가 통보된 물품. 다만, 「관세법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제16조제1항 각 호의 물품은 제외한다.



관세무역개정 내용과 의견

「수출 및 반송통관에 관한 고시」 개정(안) 행정예고

1. 개요

「수출 및 반송통관에 관한 고시」는 관세법 및 환급특례법에 따른 수출물품의 통관에 필요한 세부적인 사항을 규정하기 위해 존재하는 관세청고시입니다. 지난 개정의 시행일은 25년 2월 28일이었는데, 개정 시행일 약 2개월만에 다시 한번 행정예고가 공지되었습니다.

2. 개정사유

- 1) 미국 관세조치 등 불확실한 여건을 반영, 철강업계 수출지원을 위해 벌크선에 적재·수출되는 '철강제 관류'를 선상수출신고 대상으로 추가
- 2) 적재화물이 없는 자력운송수단(항공기·선박) 수출 시 적재화물목록 제출 의무 완화
- 3) 수출신고 빈번오류 항목을 자율정정 대상에서 제외, 기타 알기쉬운 법령 정비기준 반영 등



조 원 희

관세사

whcho@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

3. 주요 개정내용

1) 선상수출신고 대상품목 확대

국내에서 제조하여 벌크선으로 적재·수출되는 철강제 관류에 대해 체선료 절감, 적재기간 단축 등 지원을 위한 선상수출신고 대상 확대

※ (기존) 산물·광산물, 신선도 유지 수산물, Ro-Ro선 적재 신품차량, HS 제72류 철강류

(추가) HS 제7304호 ~ 제7306호에 해당하는 철강제 관, 파이프, 관류 등

2) 적재화물이 없는 자력운송수단 수출 시 적재화물목록 제출 생략 확대

적재화물이 없는 자력운송수단 수출 시 적재화물 제출 생략은 '수리목적 또는 신조한 경우'로 제한 → 적재화물이 없는 모든 자력운송수단 수출 시 적재화물 목록 제출 생략

3) 수출신고 빈번오류 항목을 자율정정 대상에서 제외하여 관리 강화

물품소재지와 소재지 기본주소 항목은 자율정정대상에서 제외 ([별표10])

※ 세관별 관할구역을 벗어나는 물품소재지 변경은 신고 취하 또는 각하 필요

4. 개정에 대한 의견

이번 개정안에는 미국 관세조치와 같은 불안정한 대외여건으로 인해 국내 철강 산업을 지원하기 위한 내용이 포함되었습니다. 지난 5월 10일~11일 간 진행된 미국과 중국의 협상에 따라 미중무역분쟁으로 인한 불안감이 일부 해소되긴 했으나, 트럼프 행정부의 고관세정책 기조는 여전히 유지되고 있습니다. 이번 개정안으로 우리나라 철강업계의 상황이 한결 나아지길 바랍니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan